



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUMARDI PGL. JUMAR BIN SUKARDI;**
Tempat lahir : Tanjung Beringin;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/12 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Rantau Panjang, Kenagarian Pasir Binjai,
Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Pembantaran penahanan Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penahanan lanjutan Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
4. Perpanjangan penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Perpanjangan penahanan pertama Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
6. Perpanjangan penahanan kedua Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Tri Susanti, S.H., dkk., Advokat/Pengacara pada kantor Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisia (YPBH PP), yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pen.Pid/2025/PN Pnn tanggal 22 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 12/Pen.Pid/2025/PN Pnn tanggal 14 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pen.Pid/2025/PN Pnn tanggal 14 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang tersebut dari kayu dengan panjang $\pm$ 75 cm (tujuh puluh lima centimeter)
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah dan hitam yang telah robek.
 - 1 (satu) helai celana pendek cinos warna krem.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning.
 - 1 (satu) helai kain sarung kotak-kotak dengan kombinasi warna coklat, hijau dan oren merek wadimor.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pnn



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana;
2. Memasukkan Terdakwa ke dalam rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan (rehabilitasi) selama 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) KUHPidana;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk:

1. Menolak nota keberatan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-02/L.3.19.8/Eoh.2/01/2025;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pledooi Penasihat Hukum Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana;
3. Memasukkan Terdakwa ke dalam rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan (rehabilitasi) selama 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) KUHPidana;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/L.3.19.8/Eoh.2/01/2025 tanggal 14 Januari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di Ray 11 Kampung Air Terjun Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Ray 11 Kampung Air Terjun Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, Saksi Roni Listiawan Pgl Roni Bin Sukoso bersama teman-temannya yang bernama Anton, Asep Gunawan dan Eko sedang memancing ikan di sungai samping pondok yang berada di Ray 11 Kampung Air Terjun Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan. Sekira pukul 18.30 WIB Korban atas nama Susanto bersama 5 (lima) temannya datang ke pondok tersebut dan merekapun mengobrol dan bercerita. Sekira pukul 22.00 WIB datanglah seseorang yang bernama Herman untuk duduk-duduk dan ngobrol/bercerita bersama mereka di pondok tersebut. Sekira 22.30 WIB datanglah Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi ke pondok tersebut untuk mencari sdr Herman, dengan mengatakan “Man, perut aku sakit, minta tolong antari aku ke camp tempat mertua aku” dan dijawab oleh sdr Herman “gimana mau antar, nggak ada motor”. Mendengar hal tersebut, Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi hanya diam dan duduk di pondok tersebut. Bahwa sekitar pukul 22.40 WIB, sdr Herman bertanya kepada Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi, “kenapa perutmu sakit?” dan dijawab oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi, “mungkin karna minum kopi, tadi aku ada minum kopi di pondok samping” lalu Korban Susanto menyaut dan berkata, “udah jelas sakit maag malah minum kopi” dan dijawab oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi, “gak enak, udah disuguhi kopinya” lalu korban Susanto berkata lagi, “kamu banyak pikiran juga, makanya maag nya kambuh, kalau punya hutang itu jangan banyak pikiri nanti maagnya kambuh lagi” lalu Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni Bin Sukoso juga menjawab, “iya kalau maag tu jangan banyak mikir” dan Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi hanya diam saja, lalu mereka pun lanjut ngobrol dan bercerita;

Pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira pukul 00.00 WIB, sdr Herman mau kembali ke pondoknya dan berkata kepada Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi, “ayok kalau mau ke camp, kita cari kendaraan, aku juga mau pulang” dan Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi hanya diam, lalu tidak lama setelah itu ia berkata “udah la aku disini aja” dan setelah mendengar hal tersebut sdr Herman pergi meninggalkan pondok tersebut. Kemudian

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang tinggal di pondok tersebut, duduk-duduk di pondok dan melanjutkan untuk mengobrol/bercerita, sedangkan saksi Asep Gunawan, sdr Eko, dan sdr Anton tetap lanjut sambil memancing. Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB, sdr Eko, saksi Asep Gunawan, dan sdr Anton mulai merapikan pancingannya, lalu duduk di pondok tersebut dan melanjutkan mengobrol sekira pukul 01.30 WIB, mereka semua rebahan badan di pondok tersebut untuk istirahat dan tidur. Sekira pukul 02.00 WIB, saat Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni Bin Sukoso masih dalam posisi rebahan badan, ia melihat Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi duduk, lalu membakar rokoknya, sambil mengarahkan pandangannya ke kanan dan ke kiri, lalu Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi turun dari pondok dan berjalan di sekitar pondok tersebut, kemudian Saksi Roni Listiawan Pgl Roni Bin Sukoso pun lanjut tidur;

Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Roni Listiawan Pgl Roni Bin Sukoso dan Saksi Asep Gunawan Pgl. Gunawan, terbangun mendengar suara yang ribut, dan teriakan Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi serta suara minta tolong. Pada saat Saksi Roni Listiawan Pgl Roni Bin Sukoso dan Saksi Asep Gunawan Pgl. Gunawan bangun, mereka melihat Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi memegang parang sambil membacok Korban Susanto berkali-kali di bagian tangan dan seluruh badan yang mana pada saat itu Korban Susanto menangkis menggunakan tangannya sambil meminta tolong, sementara mereka yang berada di pondok, berusaha membantu Korban Susanto dengan cara melempar tikar dan bantal ke arah Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi. Kemudian Korban Susanto terjatuh dari pondok ke tanah, lalu Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi berjalan mengitari pagar dan mengejar Korban Susanto, lalu Saksi Roni Listiawan Pgl Roni Bin Sukoso dan Saksi Asep Gunawan Pgl. Gunawan melompat dari pondok ke arah depan pondok. Melihat hal tersebut, Saksi Roni Listiawan Pgl Roni Bin Sukoso ketakutan dan meloncat dari pondok lalu lari di seputaran pondok dan bersembunyi di pohon kelapa sawit. Dari tempat Saksi Roni Listiawan Pgl Roni Bin Sukoso bersembunyi tersebut ia masih melihat Terdakwa Jumardi membacok Korban Susanto berkali-kali, dan setelah Korban Susanto tidak berdaya, Terdakwa Jumardi menuju ke atas pondok yang mana di atas pondok tersebut masih ada 2 orang yang bernama sdr Eko dan sdr Hendrizal. Pada saat Terdakwa Jumardi mau masuk, pintu pondok tersebut ditutup, lalu Terdakwa Jumardi mencoba mendorong pintu tersebut, namun tidak bisa. Akhirnya Terdakwa Jumardi pergi menuju pondok di sebelah dengan jarak sekira 40 meter. Tidak lama setelah itu, terdengar suara ribut dari pondok di

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah, kemudian Terdakwa Jumardi datang lagi ke pondok pertama, dan menuju ke arah Korban Susanto, kemudian Terdakwa Jumardi melakukan pembacokan berkali-kali terhadap Korban Susanto yang sudah tidak berdaya tersebut;

Bahwa setelah Saksi Roni Listiawan Pgl Roni Bin Sukoso melihat kejadian tersebut, ia lari meminta bantuan dan menuju ke pos security yang jaraknya sekira 1 (satu) km dari tempat Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni Bin Sukoso bersembunyi. Sesampainya di pos Security Sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Roni Listiawan Pgl Roni Bin Sukoso bertemu dengan 2 (dua) orang security dan menceritakan kejadian tersebut. Sekitar pukul 04.15, Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni Bin Sukoso dan 2 (dua) orang security tersebut melihat Terdakwa Jumardi datang ke pos security tersebut dengan membawa linggis dan tojok (besi runcing untuk mengangkat sawit). Kemudian Saksi Roni Listiawan Pgl Roni Bin Sukoso bersama 1 (satu) orang security lari dan bersembunyi di pohon sawit yang berada di belakang pos security tersebut, sementara itu (1) satu orang security lagi masih di dalam pos dan mengunci pintu pos tersebut, dikarenakan ia sakit dan tidak bisa lari. Terdakwa Jumardi pun mendekati pos security dan menendang pintu serta memecahkan kaca pos security tersebut, lalu terdengar suara ribut dan suara security tersebut minta tolong. Bahwa setelah itu, Terdakwa Jumardi keluar dari pos security lalu berjalan memutar pos tersebut, dan kemudian ia pergi meninggalkan pos security;

Bahwa kemudian Saksi Roni Listiawan Pgl Roni Bin Sukoso sambil bersembunyi dan masih ketakutan dan melihat-lihat orang yang lewat untuk meminta tolong dan tidak berani ke pos dan sekira pukul 07.00 WIB, datanglah keluarga Korban Susanto dan satu mobil Pick Up untuk menjemput security dan Korban Susanto. Kemudian Korban Susanto yang diketahui sudah tidak bernyawa tersebut diangkat ke atas mobil Pick Up dan dibawa pulang ke rumah oleh keluarganya dan teman-temannya yang lain. Pukul 09.00 WIB, keluarga Korban Susanto sampai di rumah dan korban kembali dibawa dengan mobil ke Puskesmas Tanjung Beringin untuk dilakukan visum dan menjahit semua luka yang ada di tubuh korban. Pukul 11.00 WIB korban dibawa kembali pulang ke rumah untuk dilakukan proses pemakaman. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB adik korban yaitu Saksi Neti Soimah pergi melapor ke Polsek Pancung Soal untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Susanto Pgl. Bedu (Alm) meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repetrum Nomor: 001/HC-TJM/2024, tanggal 30 Mei 2024, dari Puskesmas Tanjung Makmur

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaut dari UPT Puskesmas Tanjung Makmur Kecamatan Silaut yang ditandatangani oleh dr.Bambang Adrianji dengan Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia.
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada kkorban tampak luka robek di kepala bagian depan dengan ukuran ± 10 cm.
 - b. Pada korban tampak luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran ± 10 cm.
 - c. Pada korban tampak luka robek di bagian kepala atas dengan ukuran ± 10 cm.
 - d. Pada korban tampak luka robek di bibir kiri dengan ukuran ± 5 cm.
 - e. Pada korban tampak luka robek di leher kiri dengan ukuran ± 10 cm.
 - f. Pada korban tampak luka robek di dada kiri dengan ukuran ± 15 cm.
 - g. Pada korban tampak luka robek di lengan kiri dengan ukuran ± 20 cm.
 - h. Pada korban tampak luka robek di lengan kiri bawah dengan ukuran ± 10 cm.
 - i. Pada korban tampak luka robek di lengan kanan dengan ukuran ± 5 cm.
 - j. Pada korban tampak luka robek di lutut kanan dengan ukuran ± 3 cm.
 - k. Pada korban tampak luka gores di dada bagian depan dengan ukuran ± 20 cm.
 - l. Pada korban tampak luka gores di perut bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran ± 15 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tigapuluh delapan tahun. Pada pemeriksaan didapatkan korban sudah meninggal dunia dengan multiple trauma pada korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di Ray 11 Kampung Air Terjun Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "penganiayaan yang mengakibatkan mati" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Ray 11 Kampung Air Terjun Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni Bin Sukoso bersama teman-temannya yang bernama Anton, Asep Gunawan, dan Eko sedang memancing ikan di sungai samping pondok yang berada di Ray 11 Kampung Air Terjun Kenagarian Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan. Sekira pukul 18.30 WIB Korban atas nama Susanto bersama 5 (lima) temannya datang ke pondok tersebut dan mereka pun ngobrol dan bercerita. Sekira pukul 22.00 WIB datanglah seseorang yang bernama Herman untuk duduk-duduk dan ngobrol/bercerita bersama mereka di pondok tersebut. Sekira 22.30 WIB datanglah Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi ke Pondok tersebut untuk mencari sdr Herman, dengan mengatakan "Man, perut aku sakit, minta tolong antari aku ke camp tempat mertua aku" dan dijawab oleh sdr Herman "gimana mau antar, nggak ada motor". Mendengar hal tersebut, Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi hanya diam dan duduk di pondok tersebut. Bahwa sekitar pukul 22.40 WIB, sdr Herman bertanya kepada Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi, "kenapa perutmu sakit?" dan dijawab oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi, "mungkin karna minum kopi, tadi aku ada minum kopi di pondok samping" lalu Korban Susanto menyaut dan berkata, "udah jelas sakit maag malah minum kopi" dan dijawab oleh Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi, "gak enak, udah di suguhi kopinya" lalu korban Susanto berkata lagi, "kamu banyak pikiran juga, makanya maag nya kambuh, kalau punya hutang itu jangan banyak pikir nanti maagnya kambuh lagi" lalu Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni Bin Sukoso juga menjawab, "iya kalau maag tu jangan banyak mikir" dan Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi hanya diam saja, lalu mereka pun lanjut ngobrol dan bercerita;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira pukul 00.00 WIB, sdr Herman mau kembali ke pondoknya, dan berkata kepada Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi, "ayok kalau mau ke camp, kita cari kendaraan, aku juga mau pulang" dan Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi hanya diam, lalu tidak lama setelah itu ia berkata "udah la aku disini aja" dan setelah mendengar hal tersebut sdr Herman pergi meninggalkan pondok tersebut. Kemudian mereka yang tinggal di pondok tersebut, duduk-duduk di pondok dan melanjutkan untuk mengobrol/ bercerita, sedangkan saksi Asep Gunawan, sdr Eko, dan sdr Anton tetap lanjut sambil memancing. Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB, sdr Eko, saksi Asep Gunawan, dan sdr Anton mulai merapikan pancingannya, lalu duduk di pondok tersebut dan melanjutkan mengobrol sekira pukul 01.30 WIB, mereka semua rebahan badan di pondok tersebut untuk istirahat dan tidur. Sekira pukul 02.00 WIB, saat Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni Bin Sukoso masih dalam posisi rebahan badan, ia melihat Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi duduk, lalu membakar rokoknya, sambil mengarahkan pandangannya ke kanan dan ke kiri, lalu Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi turun dari pondok dan berjalan di sekitar pondok tersebut, kemudian Saksi Roni Listiawan Pgl Roni Bin Sukoso pun lanjut tidur;

Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Roni Listiawan Pgl Roni Bin Sukoso dan Saksi Asep Gunawan Pgl. Gunawan, terbangun mendengar suara yang ribut, dan teriakan Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi serta suara minta tolong. Pada saat Saksi Roni Listiawan Pgl Roni Bin Sukoso dan Saksi Asep Gunawan Pgl. Gunawan bangun, mereka melihat Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi memegang parang sambil membacok Korban Susanto berkali-kali di bagian tangan dan seluruh badan yang mana pada saat itu Korban Susanto menangkis menggunakan tangannya sambil meminta tolong, sementara mereka yang berada di pondok, berusaha membantu Korban Susanto dengan cara melempar tika dan bantal ke arah Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi. Kemudian Korban Susanto terjatuh dari pondok ke tanah, lalu Terdakwa Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi berjalan mengitari pagar dan mengejar Korban Susanto, lalu Saksi Roni Listiawan Pgl Roni Bin Sukoso dan Saksi Asep Gunawan Pgl. Gunawan melompat dari pondok ke arah depan pondok. Melihat hal tersebut, Saksi Roni Listiawan Pgl Roni Bin Sukoso ketakutan dan meloncat dari pondok lalu lari di seputaran pondok dan bersembunyi di pohon kelapa sawit. Dari tempat Saksi Roni Listiawan Pgl Roni Bin Sukoso bersembunyi tersebut ia masih melihat Terdakwa Jumardi membacok Korban Susanto berkali-kali, dan setelah Korban Susanto tidak

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya, Terdakwa Jumardi menuju ke atas pondok yang mana di atas pondok tersebut masih ada 2 orang yang bernama sdr Eko dan sdr Hendrizal. Pada saat Terdakwa Jumardi mau masuk, pintu pondok tersebut di tutup, lalu Terdakwa Jumardi mencoba mendorong pintu tersebut, namun tidak bisa. Akhirnya Terdakwa Jumardi pergi menuju pondok di sebelah dengan jarak sekira 40 meter. Tidak lama setelah itu, terdengar suara ribut dari pondok di sebelah, kemudian Terdakwa Jumardi datang lagi ke pondok pertama, dan menuju ke arah Korban Susanto, kemudian Terdakwa Jumardi melakukan pembacokan berkali-kali terhadap Korban Susanto yang sudah tidak berdaya tersebut;

Bahwa setelah Saksi Roni Listiawan Pgl Roni Bin Sukoso melihat kejadian tersebut, ia lari meminta bantuan dan menuju ke pos security yang jaraknya sekira 1 (satu) km dari tempat Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni Bin Sukoso bersembunyi. Sesampainya di pos Security Sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Roni Listiawan Pgl Roni Bin Sukoso bertemu dengan 2 (dua) orang security dan menceritakan kejadian tersebut. Sekitar pukul 04.15, Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni Bin Sukoso dan 2 (dua) orang security tersebut melihat Terdakwa Jumardi datang ke pos security tersebut dengan membawa linggis dan tojok (besi runcing untuk mengangkat sawit). Kemudian Saksi Roni Listiawan Pgl Roni Bin Sukoso bersama 1 (satu) orang security lari dan bersembunyi di pohon sawit yang berada di belakang pos security tersebut, sementara itu (1) satu orang security lagi masih di dalam pos dan mengunci pintu pos tersebut, dikarenakan ia sakit dan tidak bisa lari. Terdakwa Jumardi pun mendekati pos security dan menendang pintu serta memecahkan kaca pos security tersebut, lalu terdengar suara ribut dan suara security tersebut minta tolong. Bahwa setelah itu, Terdakwa Jumardi keluar dari pos security lalu berjalan memutar pos tersebut, dan kemudian ia pergi meninggalkan pos security;

Bahwa kemudian Saksi Roni Listiawan Pgl Roni Bin Sukoso sambil bersembunyi dan masih ketakutan dan melihat-lihat orang yang lewat untuk meminta tolong dan tidak berani ke pos dan sekira pukul 07.00 WIB, datanglah keluarga Korban Susanto dan satu mobil Pick Up untuk menjemput security dan Korban Susanto. Kemudian Korban Susanto yang diketahui sudah tidak bernyawa tersebut diangkat ke atas mobil Pick Up dan dibawa pulang ke rumah oleh keluarganya dan teman-temannya yang lain. Pukul 09.00 WIB, keluarga Korban Susanto sampai di rumah dan korban kembali dibawa dengan mobil ke Puskesmas Tanjung Beringin untuk dilakukan visum dan menjahit semua luka yang ada di tubuh korban. Pukul 11.00 WIB korban dibawa kembali pulang ke

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah untuk dilakukan proses pemakaman. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB adik korban yaitu Saksi Neti Soimah pergi melapor ke Polsek Pancung Soal untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Susanto Pgl. BEDU (Alm) meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et Repetrum Nomor : 001/HC-TJM/2024, tanggal 30 Mei 2024, dari Puskesmas Tanjung Makmur Silaut dari UPT Puskesmas Tanjung Makmur Kecamatan Silaut yang ditandatangani oleh dr.Bambang Adrianji dengan Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada kkorban tampak luka robek di kepala bagian depan dengan ukuran ± 10 cm.
 - b. Pada korban tampak luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran ± 10 cm.
 - c. Pada korban tampak luka robek di bagian kepala atas dengan ukuran ± 10 cm.
 - d. Pada korban tampak luka robek di bibir kiri dengan ukuran ± 5 cm.
 - e. Pada korban tampak luka robek di leher kiri dengan ukuran ± 10 cm.
 - f. Pada korban tampak luka robek di dada kiri dengan ukuran ± 15 cm.
 - g. Pada korban tampak luka robek di lengan kiri dengan ukuran ± 20 cm.
 - h. Pada korban tampak luka robek di lengan kiri bawah dengan ukuran ± 10 cm.
 - i. Pada korban tampak luka robek di lengan kanan dengan ukuran ± 5 cm.
 - j. Pada korban tampak luka robek di lutut kanan dengan ukuran ± 3 cm.
 - k. Pada korban tampak luka gores di dada bagian depan dengan ukuran ± 20 cm.
 - l. Pada korban tampak luka gores di perut bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran ± 15 cm.

Kesimpulan :

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tigapuluh delapan tahun. Pada pemeriksaan didapatkan korban sudah meninggal dunia dengan multiple trauma pada korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Neti Soimah Pgl. Neti Binti Ngatimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena tindak pidana kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Susanto yang menyebabkan Korban Susanto meninggal dunia;
- Bahwa tindak pidana kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Susanto yang menyebabkan Korban Susanto meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Ray 11 Kampung Air Terjun, Kenagarian Tluk Amplu Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah kejadian karena diberitahu oleh istri Saksi Heriyanto yang mana awalnya ketika Saksi sedang memasak di rumah Saksi, istri Saksi Heriyanto datang ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Korban Susanto dibacok oleh Terdakwa, Istri Saksi Heriyanto mengetahui hal tersebut setelah mendengar percakapan antara Saksi Heriyanto dengan Saad, mendengar kabar tersebut Saksi berangkat ke rumah orang tua Saksi untuk memberitahukan orang tua Saksi, setelah memberitahu orangtua Saksi, Saksi menelepon orang-orang yang Saksi kenal untuk mencari tahu tentang kejadian dan bagaimana keadaan Korban Susanto, namun orang-orang yang Saksi telepon tersebut tidak ada yang memberitahukan Saksi bagaimana keadaan Korban Susanto dan hanya menyuruh Saksi beserta keluarga untuk bersabar, ketika sedang berada di rumah orang tua Saksi, Saksi mendengar dari Saksi Roni bahwa Korban Susanto yang merupakan kakak kandung Saksi telah meninggal dunia, mendengar kabar tersebut Saksi sekeluarga

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkejut, selanjutnya Saksi dan keluarga menunggu di rumah dan sekira pukul 09.00 WIB jenazah Korban Susanto sampai di rumah bersama dengan Saksi Heriyanto serta istri Korban Susanto, kemudian jenazah Korban Susanto dibawa ke Puskesmas Tanjung Beringin untuk dilakukan *visum* serta menjahit luka-luka yang ada di tubuh Korban Susanto, setelah itu jenazah kembali dibawa pulang untuk dilakukan proses pemakaman, sekira pukul 13.30 WIB selesai proses pemakaman Saksi kembali pulang ke rumah dan selanjutnya Saksi berangkat ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa ketika Saksi berada di kepolisian Saksi melihat alat yang digunakan Terdakwa untuk membacok Korban Susanto berupa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi asal 1 (satu) bilah parang yang digunakan Terdakwa untuk membacok Korban Susanto didapatkan dari gubuk tempat mereka tidur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan adanya 1 (satu) bilah parang di pondok tempat Terdakwa dan Korban Susanto tidur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik 1 (satu) bilah parang yang digunakan Terdakwa untuk membacok Korban Susanto adalah pemilik pondok tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bagian tubuh Korban Susanto yang dibacok oleh Terdakwa adalah bagian dagu, siku, dada, lengan kiri, kepala, leher dan perut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membacok Korban Susanto;
- Bahwa sependengaran Saksi dari cerita yang beredar, hal yang menjadi pemicu bagi Terdakwa sehingga melakukan pembacokan terhadap Korban Susanto adalah karena merasa tersinggung dengan ucapan Korban Susanto yang mengatakan "jika ada hutang jangan terlalu dipikirkan";
- Bahwa terakhir kalinya Saksi berjumpa dengan Korban Susanto adalah pada hari kejadian pembacokan tersebut dengan kondisi Korban Susanto sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak ikut menjemput jenazah Korban Susanto, yang menjemput jenazah Korban Susanto hanya istri Korban Susanto dan Saksi Heri dengan menggunakan mobil pick up;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang tersebut dari kayu dengan panjang lebih kurang 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk membacok Korban Susanto;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna merah dan hitam yang telah robek, 1 (satu) helai celana pendek cinos warna krem dan 1 (satu) helai celana dalam warna kuning 1 (satu) helai kain sarung kotak-kotak dengan kombinasi warna coklat, hijau dan oren merek wadimor merupakan pakaian yang digunakan oleh Korban Susanto ketika dibacok oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Heriyanto Pgl. Heri Bin Tukijo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena tindak pidana kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Susanto yang menyebabkan Korban Susanto meninggal dunia;
- Bahwa tindak pidana kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Susanto yang menyebabkan Korban Susanto meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Ray 11 Kampung Air Terjun, Kenagarian Tluk Amplu Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi terjadinya tindak pidana kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Susanto yang menyebabkan Korban Susanto meninggal dunia karena Saksi tidak berada di lokasi kejadian, Saksi mengetahuinya setelah peristiwa tersebut terjadi, awalnya ketika Saksi sedang tidur di rumah Saksi, Saksi dibangunkan oleh teman Saksi yang memberitahukan bahwa Korban Susanto yang merupakan kakak ipar Saksi sedang dalam masalah dan meminta Saksi untuk segera membawa istri Korban Susanto ke Ray 11, selanjutnya Saksi bersama dengan istri Korban Susanto pergi ke Ray 11 dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di lokasi sekira pukul 07.00 WIB, sesampainya di lokasi Saksi melihat Korban Susanto tergeletak di bawah tangga pondok di atas tanah dengan posisi miring ke kanan dan bersimbah darah serta di sekitar lokasi tersebut Saksi melihat banyak bercak darah, melihat hal



tersebut Saksi langsung menghampiri Korban Susanto dan mengecek bagian tubuh Korban Susanto, pada tubuh Korban Susanto Saksi menyaksikan banyak luka bacok atau luka karena benda tajam dan setelah Saksi memeriksa Korban Susanto tersebut Saksi berpendapat bahwa Korban Susanto telah meninggal dunia saat itu, kemudian Saksi melihat di sekitar pondok masih ada beberapa orang di sana namun tidak ada yang berani mendekat, lalu Saksi melihat istri Korban Susanto menangis secara histeris, selanjutnya Saksi meminta pertolongan kepada beberapa orang di sana untuk mengangkat Korban Susanto ke mobil pick up untuk membawa Korban Susanto pulang ke rumah dengan posisi Saksi yang nyetir mobil, istri Korban Susanto di belakang bersama dengan Korban Susanto serta beberapa orang lainnya yang ikut menemani kami, sekira pukul 09.00 WIB Saksi sampai di rumah dan Korban Susanto langsung diturunkan dari mobil, lalu tidak berapa lama setelahnya Korban Susanto kembali dibawa dengan mobil ke Puskesmas Tanjung Beringin untuk dilakukan *visum* serta menjahit semua luka yang ada di tubuh Korban Susanto dan saat itu Saksi tidak ikut mengantar ke Puskesmas karena Saksi berada di rumah untuk menenangkan keluarga, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Korban Susanto dibawa kembali pulang rumah untuk dilakukan proses pemakaman, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB selesai dilakukannya pemakaman Saksi kembali pulang ke rumah dan sekira pukul 16.00 WIB adik Korban Susanto melaporkan hal yang menimpa Korban Susanto ke Polsek untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dapatkan cara Terdakwa melakukan kekerasan kepada Korban Susanto adalah dengan cara membacok tubuh Korban Susanto bekali-kali, adapun bagian tubuh yang dibacok oleh Terdakwa tersebut adalah kepala bagian atas, dagu, leher, dada, lengan kiri, lengan kanan, lutut kanan dan punggung;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi ketika Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban Susanto, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berjarak dengan lokasi kejadian lebih kurang 40 (empat puluh) kilometer;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang tersebut dari kayu dengan panjang lebih kurang 75 cm (tujuh puluh lima centimeter);



- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban Susanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum kejadian pembacokan tersebut Korban Susanto pernah bermasalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa aja yang ada pada saat terjadinya pembacokan terhadap Korban Susanto, yang Saksi ketahui pada saat sampai di lokasi ada beberapa orang yang ada di lokasi tersebut diantaranya Riki, Jaya dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang tersebut dari kayu dengan panjang lebih kurang 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk membacok Korban Susanto;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna merah dan hitam yang telah robek, 1 (satu) helai celana pendek cinos warna krem dan 1 (satu) helai celana dalam warna kuning 1 (satu) helai kain sarung kotak-kotak dengan kombinasi warna coklat, hijau dan oren merek wadimor merupakan pakaian yang digunakan oleh Korban Susanto ketika dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa Korban Susanto sudah meninggal ketika Saksi sampai di lokasi pembacokan Korban Susanto;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Asep Gunawan Pgl. Gunawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena tindak pidana kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Susanto yang menyebabkan Korban Susanto meninggal dunia;
- Bahwa tindak pidana kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Susanto yang menyebabkan Korban Susanto meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Ray 11 Kampung Air Terjun, Kenagarian Tluk Amplu Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kronologi terjadinya berawal pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama teman-teman Saksi yang bernama Anton, Gunawan dan Eko berada di pondok yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Ray 11 Kampung Air Terjun, Kenagarian Tluk Amplu Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, oleh karena di samping pondok tersebut ada sungai, teman-teman Saksi tersebut memancing ikan sambil ngobrol dan bercerita, lalu sekira pukul 18.30 Wib Korban Susanto bersama 5 (lima) temannya yang tidak Saksi kenal datang ke pondok tersebut dan kamipun mengobrol dan bercerita, sekira pukul 18.45 WIB 4 (empat) orang teman Korban Susanto yang tidak Saksi kenal tersebut pergi meninggalkan pondok, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB datanglah seorang yang bernama Herman untuk duduk-duduk mengobrol dan bercerita, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke pondok untuk mencari Herman dengan mengatakan "man, perut aku sakit, minta tolong antari aku ke camp tempat mertua aku" dan dijawab oleh Herman "gimana mau antar, nggak ada motor", mendengar hal tersebut Terdakwa hanya diam dan duduk bersama kami di pondok tersebut, lalu sekira pukul 22.40 WIB Herman bertanya kepada Terdakwa "kenapa perutmu sakit" dan dijawab oleh Terdakwa "mungkin karna minum kopi, tadi aku ada minum kopi di pondok samping", kemudian Korban Susanto berkata "udah jelas sakit maag malah minum kopi" dan dijawab oleh Terdakwa "gak enak, udah disuguhi kopinya", lalu Korban Susanto berkata lagi "kamu banyak pikiran juga makanya maagnya kambuh, kalau punya hutang itu jangan banyak dipikiri nanti maagnya kambuh lagi", Saksi juga menimpalinya "iya kalau maag itu jangan banyak mikir" dan Terdakwa hanya diam saja, setelahnya kamipun tetap melanjutkan pembicaraan kami, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 00.00 WIB Herman mau pulang ke pondoknya dan berkata kepada Terdakwa "ayok kalau mau ke camp, kita cari kendaraan aku juga mau pulang", saat itu awalnya Terdakwa hanya diam, lalu tidak lama setelahnya Terdakwa berkata "udahlah aku di sini aja", setelah mendengar hal tersebut Herman pergi meninggalkan pondok dan kami yang berada di sana duduk-duduk di pondok melanjutkan untuk berbincang-bincang dan ada juga yang sambil memancing yaitu Eko, Gunawan dan Anton, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Eko, Gunawan, dan Anton merapikan pancingannya lalu duduk di pondok dan melanjutkan berbincang-bincang, sekira pukul 01.30 WIB kami semua rebahan badan di pondok tersebut untuk tidur, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB ketika Saksi masih dalam posisi rebahan badan, Saksi

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Terdakwa duduk lalu membakar rokoknya sambil mengarahkan pandangannya ke kanan dan ke kiri, lalu Saksi melihat Terdakwa turun dari pondok dan berjalan di sekitar pondok tersebut, melihat Terdakwa masih terbangun Saksi merasa tenang karena Terdakwa masih terjaga dan Saksipun melanjutkan tidur, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi terbangun karena mendengar suara ribut dan minta tolong, pada saat Saksi bangun, Saksi melihat Terdakwa memegang parang sambil membacok Korban Susanto berkali-kali di bagian tangan dan seluruh badan, ketika itu Saksi melihat Korban Susanto menangkis bacokan Terdakwa menggunakan tangannya sambil meminta tolong sementara teman-teman yang lain berusaha membantu Korban Susanto dengan cara melempar tikar dan bantal ke arah Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi ketakutan dan meloncat dari pondok, lalu lari di seputaran pondok dan bersembunyi di pohon kelapa sawit, dari tempat Saksi bersembunyi tersebut, Saksi masih melihat Terdakwa membacok Korban Susanto berkali-kali, setelah Korban Susanto tidak berdaya, Terdakwa menuju ke atas pondok yang mana di atas pondok tersebut masih ada 2 (dua) orang teman Saksi yang bernama Eko dan Hendrizal, pada saat Terdakwa mau masuk Saksi melihat pintunya di tutup sehingga Terdakwa mencoba mendorong pintu tersebut namun tidak bisa dan akhirnya Terdakwa pergi menuju pondok sebelah dengan jarak sekira 40 (empat puluh) meter sedangkan Saksi masih bersembunyi di pohon kelapa sawit tersebut, tidak lama setelah itu Saksi mendengar suara ribut dari pondok sebelah tersebut dan melihat Terdakwa datang lagi ke pondok pertama lalu menuju ke arah Korban Susanto yang tidak berdaya dan kembali membacok Korban Susanto berkali-kali, melihat hal tersebut Saksi lari meminta bantuan dan menuju ke pos satpam yang jaraknya sekira 1 (satu) kilometer dari tempat Saksi bersembunyi, sesampainya di pos Satpam sekira pukul 04.00 WIB Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang satpam dan menceritakan kejadian tersebut, lalu sekira pukul 04.15 WIB kami melihat Terdakwa datang ke pos satpam tersebut dengan membawa linggis dan tojok, melihat hal tersebut Saksi bersama 1 (satu) orang satpam lari dan bersembunyi di pohon sawit yang berada di belakang pos satpam sementara 1 (satu) orang satpam lagi masih di dalam pos dan mengunci pintu pos karena dalam keadaan sakit dan tidak bisa berlari, Terdakwa pun mendekati pos satpam dan Saksi mendengar Terdakwa menendang pintu serta memecahkan kaca

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pnn



pos satpam, Saksi mendengar suara ribut serta suara satpam tersebut meminta tolong, kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari pos satpam berjalan memutar pos tersebut dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan pos satpam, setelah melihat Terdakwa telah pergi, Saksi masih bersembunyi karena masih ketakutan sambil melihat-lihat orang yang lewat untuk meminta tolong, lalu sekira pukul 07.00 WIB datang mobil untuk menjemput satpam dan Korban Susanto yang telah dibacok oleh Terdakwa, selanjutnya Saksipun pulang ke pondok yang pertama;

- Bahwa selain Saksi, yang ada di lokasi pada saat terjadinya pembacokan tersebut adalah Anton, Gunawan, Hendrizal dan Eko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki masalah dengan Korban Susanto;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang tersebut dari kayu dengan panjang lebih kurang 75 cm (tujuh puluh lima centimeter);
- Bahwa Saksi dapat melihat dengan jelas ketika Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban Susanto, meskipun pada saat itu kondisi masih pada dini hari, namun Saksi dapat melihat dengan jelas peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada usaha dari Korban Susanto untuk melindungi diri dari Terdakwa ketika melakukan pembacokan terhadapnya;
- Bahwa hanya Korban Susanto yang dibacok oleh Terdakwa ketika berada di pondok tempat Korban Susanto dibacok;
- Bahwa Saksi tidak mencoba meleraikan Terdakwa ketika melakukan pembacokan terhadap Korban Susanto karena Saksi merasa takut, karena ketika Saksi mencoba menghentikan Terdakwa dengan menggunakan sarung Terdakwa balik mengejar Saksi dengan parangnya;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan kepada Saksi pada persidangan ini merupakan lokasi Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban Susanto;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang tersebut dari kayu dengan panjang lebih kurang 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk membacok Korban Susanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna merah dan hitam yang telah robek, 1 (satu) helai celana pendek cinos warna krem dan 1 (satu) helai celana dalam warna kuning 1 (satu) helai kain sarung kotak-kotak dengan kombinasi warna coklat, hijau dan oren merek Wadimor merupakan pakaian yang digunakan oleh Korban Susanto ketika dibacok oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Roni Listiawan Pgl. Roni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena tindak pidana kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Susanto yang menyebabkan Korban Susanto meninggal dunia;

- Bahwa tindak pidana kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Susanto yang menyebabkan Korban Susanto meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Ray 11 Kampung Air Terjun, Kenagarian Tluk Amplu Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa kronologi terjadinya tindak pidana kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Susanto yang menyebabkan Korban Susanto meninggal dunia berawal pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama teman-teman Saksi Anton dan Eko berada di pondok yang beralamat di Ray 11 Kampung Air Terjun, Kenagarian Tluk Amplu Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, oleh karena di samping pondok tersebut ada sungai, teman-teman Saksi tersebut memancing ikan sambil ngobrol dan bercerita, lalu sekira pukul 18.30 WIB Korban Susanto bersama 5 (lima) temannya yang tidak Saksi kenal datang ke pondok kami, di sana kamipun ngobrol dan bercerita, kemudian sekira pukul 18.45 WIB 4 (empat) orang teman Korban Susanto yang tidak Saksi kenal tersebut pergi meninggalkan pondok, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB datanglah seseorang yang bernama Herman yang kemudian mengobrol dan bercerita dengan Saksi Roni beserta teman lainnya, lalu sekira 22.30 WIB datanglah Terdakwa ketika Saksi sedang memancing di sungai di sebelah pondok, kemudian sekira pukul 00.30 WIB selesai Saksi memancing dan Saksi merebahkan diri di balai-balai

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pondok dan pada saat Saksi rebahan hendak tidur di balai-balai pondok tersebut datanglah Anton yang juga ikut rebahan diikuti Roni sedangkan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa waktu itu sedang merokok di tepi sungai, lalu sekira pukul 03.00 WIB Saksi terbangun karena mendengar suara teriakan Terdakwa sambil mengayunkan parang kepada Korban Susanto yang berjarak dengan Saksi sekitar 1 (satu) meter, saat itu Saksi melihat Korban Susanto terjatuh ke tanah dan setelah Korban Susanto terjatuh ke tanah Terdakwa berjalan memutar pagar menuju ke Korban Susanto, ketika Terdakwa berjalan menuju ke arah Korban Susanto, Saksi melompat dari balai-balai pondok tersebut ke arah depan pondok dan Saksi menyaksikan Terdakwa mengayunkan parang ke Korban Susanto berulang-rulang kali, selanjutnya Saksi ingin membantu Korban Susanto dengan cara menutupi mata Terdakwa dengan selimut yang Saksi pakai akan tetapi tidak mengenai Terdakwa, oleh karena Terdakwa melihat Saksi bergerak hendak menolong Korban Susanto, Terdakwa langsung berbalik mengejar Saksi dan mengayunkan parang ke arah Saksi namun tidak mengenai Saksi, kemudian melihat Terdakwa ingin membacok, Saksi lari menyusuri kebun dan sampai di Simpang Enam arah Lunang;

- Bahwa selain Saksi, yang ada di lokasi pada saat terjadinya pembacokan tersebut adalah Anton, Gunawan, Hendrizal dan Eko;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Terdakwa ketika melakukan pembacokan terhadap Korban Susanto adalah emosi dan mata melotot menyerang Korban Susanto;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang tersebut dari kayu dengan panjang lebih kurang 75 cm (tujuh puluh lima centimeter);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban Susanto;
- Bahwa Saksi dapat melihat dengan jelas ketika Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban Susanto, meskipun pada saat itu kondisi masih pada dini hari namun Saksi dapat melihat dengan jelas peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mencoba meleraikan Terdakwa ketika melakukan pembacokan terhadap Korban Susanto karena Saksi merasa takut, karena ketika Saksi mencoba menghentikan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sarung Terdakwa balik mengejar Saksi dengan parangnya;

- Bahwa benar foto yang diperlihatkan kepada Saksi pada persidangan ini merupakan lokasi Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban Susanto;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang tersebut dari kayu dengan panjang lebih kurang 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk membacok Korban Susanto;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna merah dan hitam yang telah robek, 1 (satu) helai celana pendek cinos warna krem dan 1 (satu) helai celana dalam warna kuning 1 (satu) helai kain sarung kotak-kotak dengan kombinasi warna coklat, hijau dan oren merek wadimor merupakan pakaian yang digunakan oleh Korban Susanto ketika dibacok oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Visum Et Revertum Psychiatricum Nomor 441/267/YM-VII/2024 tanggal 03 Juni 2024 dari RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, dengan kesimpulan:

- Pada Tn. Jumardi saat ini terdapat gejala dan tanda gangguan jiwa yang secara klinis sesuai dengan kriteria diagnostik Skizofrenia Paranoid yaitu terdapatnya gejala psikotik yang menonjol berupa halusinasi dan gangguan isi pikir (waham kejar dan rujukan), disertai dengan adanya gangguan pada proses pikir dan gangguan perilaku, yang sudah dialaminya selama lebih dari 1 bulan;

- Disarankan agar diperiksa mendapatkan pengobatan untuk mengatasi gangguannya;

2. Visum Et Repertum Nomor 001/HC-TJM/2024 tanggal 30 Mei 2024, dari UPT Puskesmas Tanjung Makmur Kecamatan Silaut dengan kesimpulan telah diperiksa seseorang laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan didapatkan korban sudah meninggal dunia dengan multiple trauma pada Korban;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena tindak pidana kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap yang menyebabkan Korban Susanto meninggal dunia;
- Bahwa tindak pidana kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Ray 11 Kampung Air Terjun, Kenagarian Tluk Amplu Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa seingat Terdakwa kronologi terjadinya tindak pidana kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Susanto yang menyebabkan Korban Susanto meninggal dunia berawal pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2024 sekira waktu sore menjelang magrib yang waktu pastinya tidak Terdakwa ingat, semula Terdakwa hendak memanen buah kelapa sawit, namun ketika sampai di lokasi pemanenan Terdakwa melihat buah kelapa sawit tersebut sudah selesai dipanen oleh anak Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi memanennya, kemudian mendatangi warung Bu Dewin, setibanya di sana Terdakwa ditawari kopi, namun Terdakwa menolak tawaran tersebut karena Terdakwa merasa sakit perut dan muntah-muntah, Terdakwa hanya meminum air hangat saat itu, selesai dari warung kopi Bu Dewin Terdakwa menuju pondok Pak Saidiman yang beralamat di Ray 11 Kampung Air Terjun, Kenagarian Tluk Amplu Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, setibanya di pondok tersebut Terdakwa mandi, minum kopi dan duduk-duduk bersama teman lainnya sambil berbincang-bincang, kemudian karena di samping pondok tersebut ada sungai, teman-teman Terdakwa lainnya ada yang memancing ikan, saat itu yang berada di pondok ada 7 (tujuh) orang diantaranya bernama Anton, Gunawan, Eko dan beberapa orang lagi tidak Terdakwa kenal namanya namun sering berjumpa dengan Terdakwa ketika memanen buah kelapa sawit, lalu sekira pukul 18.30 WIB Korban Susanto bersama 5 (lima) temannya yang tidak Terdakwa kenal dan kamipun berbincang-bincang, sekira pukul 18.45 WIB 4 (empat) orang teman Korban Susanto pergi meninggalkan pondok, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB datanglah Herman ikut berbincang-bincang di pondok, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa berkata kepada Herman "man, perut aku sakit, minta tolong antari aku ke camp tempat mertua aku" dan dijawab oleh Herman "gimana mau antar, gak ada motor", mendengar hal

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa hanya diam dan duduk bersama kami di pondok tersebut, lalu sekira pukul 22.40 WIB Herman bertanya kepada Terdakwa “kenapa perutmu sakit” dan dijawab oleh Terdakwa “mungkin karna minum kopi, tadi aku ada minum kopi dipondok samping”, kemudian Korban Susanto berkata “udah jelas sakit maag malah minum kopi” dan dijawab oleh Terdakwa “gak enak, udah di suguhi kopinya” lalu Korban Susanto berkata lagi “kamu banyak pikiran juga makanya maagnya kambuh, kalau punya hutang itu jangan banyak dipikiri nanti maagnya kambuh lagi”, Saksi Roni juga menimpalnya “iya kalau maag itu jangan banyak mikir” dan Terdakwa hanya diam saja, setelahnya kamipun tetap melanjutkan pembicaraan kami, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 00.00 WIB Herman mau pulang ke pondoknya dan berkata kepada Terdakwa “ayok kalau mau ke camp, kita cari kendaraan aku juga mau pulang”, saat itu awalnya Terdakwa hanya diam, lalu tidak lama setelahnya Terdakwa berkata “udahlah aku di sini aja”, setelah mendengar hal tersebut Herman pergi meninggalkan pondok dan kami yang berada disana duduk-duduk di pondok melanjutkan untuk berbincang-bincang dan ada juga yang sambil memancing yaitu Eko, Gunawan dan Anton, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Eko, Gunawan, dan Anton merapikan pancingannya lalu duduk di pondok dan melanjutkan berbincang-bincang, sekira pukul 01.30 WIB kami semua rebahan badan di pondok tersebut untuk tidur, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa terbangun lalu membakar rokoknya sambil mengarahkan pandangannya ke kanan-kiri dan berjalan di sekitar pondok tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa memegang parang sambil membacok Korban Susanto berkali-kali di bagian tangan dan seluruh badan dengan 1 (satu) bilah parang yang terletak di sekitar pondok yang dengan sadar Terdakwa ambil, Terdakwa tidak begitu mengingat bagaimana Terdakwa membacok Korban Susanto namun menyadari bahwa Korban Susanto sudah meninggal dunia, setelah itu Terdakwa menuju pos satpam dan melakukan pembacokan lagi terhadap seorang satpam di pos satpam, setelahnya Terdakwa menyerahkan diri ke polisi karena merasa bersalah;

- Bahwa Terdakwa merasa linglung setelah melakukan pembacokan terhadap Korban Susanto;
- Bahwa tidak ada yang mengolok Terdakwa ketika berbincang-bincang di pondok terkait hutang ataupun ucapan yang menghina Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terbangun pada pukul 03.00 WIB sebelum kejadian pembacokan dengan alasan yang tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa Terdakwa tidak menyadari telah melakukan pembacokan terhadap Korban Susanto karena seingat Terdakwa yang dirasakan saat itu adalah Terdakwa tersentak bangun dari tidur, lalu Terdakwa merasa marah dan tidak menyadari apa yang telah Terdakwa lakukan, setelahnya barulah Terdakwa menyadari bahwa Korban Susanto sudah Terdakwa bacok menggunakan parang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang tersebut dari kayu dengan panjang lebih kurang 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk membacok Korban Susanto;
- Bahwa posisi Korban Susanto berada di samping Terdakwa ketika tidur bersama Terdakwa di pondok;
- Bahwa Terdakwa menemukan parang yang Terdakwa gunakan untuk membacok Korban Susanto berada di bawah karpet tempat Terdakwa tidur pada posisi kaki Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang tersebut dari kayu dengan panjang $\pm$ 75 cm (tujuh puluh lima centimeter);
2. 1 (satu) helai baju kaos warna merah dan hitam yang telah robek;
3. 1 (satu) helai celana pendek cinos warna krem;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
5. 1 (satu) helai kain sarung kotak-kotak dengan kombinasi warna coklat, hijau dan oren merek Wadimor;

Menimbang bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap Korban Susanto pada hari Senin, 22 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Ray 11 Kampung Air Terjun, Kenagarian Tluk Amplu Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Susanto adalah 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) centimeter yang diperoleh Terdakwa dari pondok tempat Terdakwa beristirahat;
- Bahwa kronologi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Susanto yaitu awalnya Terdakwa datang ke pondok yang beralamat di Ray 11 Kampung Air Terjun, Kenagarian Tluk Amplu Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Herman dengan mengatakan "man, perut aku sakit, minta tolong antari aku ke camp tempat mertua aku" dan dijawab oleh Herman "gimana mau antar, nggak ada motor", mendengar hal tersebut Terdakwa hanya diam dan duduk bersama di pondok tersebut, lalu sekira pukul 22.40 WIB Herman bertanya kepada Terdakwa "kenapa perutmu sakit" dan dijawab oleh Terdakwa "mungkin karna minum kopi, tadi aku ada minum kopi di pondok samping", kemudian Korban Susanto berkata "udah jelas sakit maag malah minum kopi" dan dijawab oleh Terdakwa "gak enak, udah disuguhi kopinya", lalu Korban Susanto berkata lagi "kamu banyak pikiran juga makanya maagnya kambuh, kalau punya hutang itu jangan banyak dipikiri nanti maagnya kambuh lagi", Saksi Asep juga menimpalnya "iya kalau maag itu jangan banyak mikir" dan Terdakwa hanya diam saja, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa duduk lalu membakar rokoknya sambil mengarahkan pandangannya ke kanan dan ke kiri, lalu Terdakwa turun dari pondok dan berjalan di sekitar pondok tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 WIB terdengar suara ribut dan minta tolong, yang mana Terdakwa memegang parang sambil membacok Korban Susanto berkali-kali di bagian tangan dan seluruh badan, ketika itu Korban Susanto menangkis bacokan Terdakwa menggunakan tangannya sambil meminta tolong, setelah Korban Susanto tidak berdaya, Terdakwa menuju ke atas pondok yang mana di atas pondok tersebut masih ada 2 (dua)

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pnn



orang, tidak lama setelah itu Terdakwa datang lagi ke pondok pertama lalu menuju ke arah Korban Susanto yang tidak berdaya dan kembali membacok Korban Susanto berkali-kali;

- Bahwa bagian tubuh Korban Susanto yang dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) centimeter yaitu dagu, siku, dada, lengan kiri, kepala, leher dan perut Korban Susanto;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Korban Susanto meninggal dunia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari dakwaan alternatif tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai



Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena identitas Terdakwa sama dengan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan orang pribadi yang termasuk dalam subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan definisi kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi dalam *Memorie van Teolichting (MvT)* disebutkan bahwa dengan sengaja adalah menghendaki (*willens*) dan menginsyafi (*wetens*) terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya, ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena ia memang benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak, dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu:

1. Perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
3. Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori di atas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern kesengajaan dikenal dengan tiga gradasi yang dipergunakan untuk



menentukan hubungan kausal antara kelakuan dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu:

1. Kesengajaan dengan maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti (kepastian) atau keharusan, berarti pengetahuan atau kesadaran dari pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi atau dilakukan oleh si pelaku;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), berarti pengetahuan atau kesadaran dari pelaku tentang tindakan dan akibat yang mungkin akan terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “nyawa” adalah yang menyebabkan adanya kehidupan pada manusia, dengan demikian menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan yang ada pada manusia itu atau membuat orang mati;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap Korban Susanto pada hari Senin, 22 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Ray 11 Kampung Air Terjun, Kenagarian Tluk Amplu Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) centimeter yang diperoleh Terdakwa dari pondok tempat Terdakwa beristirahat;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui kronologi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Susanto yaitu awalnya Terdakwa datang ke pondok yang beralamat di Ray 11 Kampung Air Terjun, Kenagarian Tluk Amplu Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Herman dengan mengatakan “man, perut aku sakit, minta tolong antari aku ke camp tempat mertua aku” dan dijawab oleh Herman “gimana mau antar, nggak ada motor”, mendengar hal tersebut Terdakwa hanya diam dan duduk bersama di pondok tersebut, lalu sekira pukul 22.40 WIB Herman bertanya kepada Terdakwa “kenapa perutmu sakit” dan dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “mungkin karna minum kopi, tadi aku ada minum kopi di pondok samping”, kemudian Korban Susanto berkata “udah jelas sakit maag malah minum kopi” dan dijawab oleh Terdakwa “gak enak, udah disuguhi kopinya”, lalu Korban Susanto berkata lagi “kamu banyak pikiran juga makanya maagnya kambuh, kalau punya hutang itu jangan banyak dipikiri nanti maagnya kambuh lagi”, Saksi Asep juga menimpalnya “iya kalau maag itu jangan banyak mikir” dan Terdakwa hanya diam saja, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa duduk lalu membakar rokoknya sambil mengarahkan pandangannya ke kanan dan ke kiri, lalu Terdakwa turun dari pondok dan berjalan di sekitar pondok tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 WIB terdengar suara ribut dan minta tolong, yang mana Terdakwa memegang parang sambil membacok Korban Susanto berkali-kali di bagian tangan dan seluruh badan, ketika itu Korban Susanto menangkis bacokan Terdakwa menggunakan tangannya sambil meminta tolong, setelah Korban Susanto tidak berdaya, Terdakwa menuju ke atas pondok yang mana di atas pondok tersebut masih ada 2 (dua) orang, tidak lama setelah itu Terdakwa datang lagi ke pondok pertama lalu menuju ke arah Korban Susanto yang tidak berdaya dan kembali membacok Korban Susanto berkali-kali;

Menimbang bahwa bagian tubuh Korban Susanto yang dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) centimeter yaitu dagu, siku, dada, lengan kiri, kepala, leher dan perut Korban Susanto serta pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Korban Susanto meninggal dunia;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, dengan adanya kenyataan Terdakwa telah memukul Korban Susanto dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) centimeter yang mengenai dagu, siku, dada, lengan kiri, kepala, leher dan perut Korban Susanto, yang kemudian mengakibatkan Korban Susanto meninggal dunia, yang mana hal tersebut bersesuaian pula dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 001/HC-TJM/2024 tanggal 30 Mei 2024 dari Puskesmas Tanjung Makmur Silaut, dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan didapatkan Korban Susanto sudah meninggal dunia dengan multiple trauma pada Korban Susanto, maka hal tersebut telah menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa Korban Susanto, sehingga telah memenuhi rumusan merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa memegang parang sambil

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok Korban Susanto berkali-kali di bagian tangan dan seluruh badan dengan 1 (satu) bilah parang yang terletak di sekitar pondok yang dengan sadar Terdakwa ambil, Terdakwa tidak begitu mengingat bagaimana Terdakwa membacok Korban Susanto namun menyadari bahwa Korban Susanto sudah meninggal dunia, setelah itu Terdakwa menuju pos satpam dan melakukan pembacokan lagi terhadap seorang satpam di pos satpam, setelahnya Terdakwa menyerahkan diri ke polisi karena merasa bersalah;

Menimbang bahwa lebih lanjut Terdakwa di persidangan menerangkan Terdakwa menemukan parang yang Terdakwa gunakan untuk membacok Korban Susanto berada di bawah karpet tempat Terdakwa tidur pada posisi kaki Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah dicermati keterangan Terdakwa tersebut di atas, ternyata keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, yang mana oleh karena Terdakwa menyadari perbuatannya mengambil parang, kemudian membacok Korban Susanto berkali-kali serta menyadari pula Korban Susanto meninggal dunia, maka meskipun Terdakwa tidak mengingat cara Terdakwa membacok Korban Susanto, Majelis Hakim memandang Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mengetahui perbuatannya, terlebih lagi ternyata Terdakwa di persidangan menerangkan Terdakwa menyerahkan diri ke polisi karena merasa bersalah, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa juga mengetahui akibat yang ditimbulkan karena perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan dengan sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 338 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pnn



dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, namun terhadap bukti surat berupa *Visum Et Revertum Psychiatricum* Nomor 441/267/YM-VII/2024 tanggal 03 Juni 2024, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam teori hukum pidana telah disebutkan bahwa untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang pelaku, tidak hanya dilihat dari telah terbuktinya tindak pidana (*delict*) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, melainkan harus pula dilihat dan dipertimbangkan apakah terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, maka terlebih dahulu diuraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa di dalam *MvT* ada keterangan mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab yaitu:

- 1) Apabila si pembuat tidak memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang;
- 2) Apabila si pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya (Sudarto. Hukum Pidana I. 1990. 94);

Menimbang bahwa menyangkut tentang pertanggungjawaban pidana ini barulah ada, jika saja seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut telah pula memenuhi semua elemen unsur yang menyusun dari pasal yang didakwakan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kapan seseorang baru akan dimintakan pertanggungjawab pidana? Hal tersebut mana kala perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai suatu perbuatan bersifat melawan hukum dengan syarat di dalamnya tidak ada unsur peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond* "alasan pembenar"). Pada prinsipnya bahwa kepada setiap orang yang telah melakukan semua anasir delik/unsur yang telah dilarang oleh hukum pidana haruslah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, namun ada kalanya tidak semua orang punya kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawab karena orang tersebut oleh undang-undang telah nyata-nyata menyatakan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Seseorang baru dapat dikatakan mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) bila mana keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus atau sementara (*temporair*), tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*) dan lain sebagainya dan tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, *melindur/slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts* dan lain sebagainya, dengan kata lain dia dalam keadaan sadar serta kemampuan jiwanya dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang bahwa kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*) dari seseorang;

Menimbang bahwa menurut memori-penjelasan (*memori van toelichting*) pembedaan didasarkan pada sifatnya dengan memperbandingkan pertanggung jawabannya, dibedakan antara “penyebab-penyebab dalam” dan “penyebab-penyebab luar” dari penghapusan pertanggungjawaban tersebut. adapun “penyebab-penyebab dalam” dari penghapusan pertanggungjawaban telah diatur dalam Pasal 44 KUHP, sedangkan “penyebab-penyebab luar” telah diatur dalam Pasal-pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana juga mengenal pembedaan lainnya yang dilihat menurut sifatnya yaitu yang disebut dengan dasar-dasar peniadaan kesalahan (*straf-opheffings-gronden* atau *schuld uitsluitingsgronden*) yang berhadapan dengan dasar-dasar pembenar (*rechtvaardigings gronden*). Sedangkan pada dasar-dasar peniadaan kesalahan, tindakan tersebut masih tetap bersifat melawan hukum, tetapi tiada kesalahan pada pelaku atau kesalahan pelaku ditiadakan kerana sesuatu keadaan tertentu yaitu karena jiwanya seseorang yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu jiwanya karena sakit (*verstandelijke vermogens/geest vermogens*);

Menimbang bahwa dalam hukum pidana positif Indonesia telah menentukan mengenai kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 KUHP, yang menentukan:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena daya akalnya (*zijner verstandelijke vermogens*) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan kejiwaan sebagaimana *Visum Et Revertum Psychiatricum* Nomor 441/267/YM-VII/2024 tanggal 03 Juni 2024 dari RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, dengan kesimpulan:

- Pada Tn. Jumardi saat ini terdapat gejala dan tanda gangguan jiwa yang secara klinis sesuai dengan kriteria diagnostik Skizofrenia Paranoid yaitu terdapatnya gejala psikotik yang menonjol berupa halusinasi dan gangguan isi pikir (waham kejar dan rujukan), disertai dengan adanya gangguan pada proses pikir dan gangguan perilaku, yang sudah dialaminya selama lebih dari 1 bulan;
- Disarankan agar diperiksa mendapatkan pengobatan untuk mengatasi gangguannya;

Menimbang bahwa oleh karena dari hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa ternyata diperoleh hasil bahwa Terdakwa memiliki gejala dan tanda gangguan jiwa (*skizofrenia paranoid*) berupa halusinasi dan gangguan isi pikir (waham kejar dan rujukan) disertai adanya gangguan pada proses pikir dan gangguan perilaku yang sudah dialaminya selama lebih dari 1 (satu) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat daya akal Terdakwa (*zijner verstandelijke vermogens*) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa dengan adanya keadaan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana berupa alasan pemaaf sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga meskipun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi rumusan *delict* atau tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, namun kepada diri Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena ada hal-hal yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas kesalahan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang mengenai pertanggungjawaban pidana yang



harus dibebankan kepada diri Terdakwa, melainkan Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan, oleh karenanya Majelis Hakim menolak tuntutan yang dimaksud dan Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit, maka guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi dikemudian hari sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga dikhawatirkan akan jatuh korban selanjutnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang untuk menjalani perawatan sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHP paling lama 6 (enam) bulan sebagai waktu percobaan dengan biaya negara;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang tersebut dari kayu dengan panjang $\pm$ 75 cm (tujuh puluh lima centimeter), oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna merah dan hitam yang telah robek, 1 (satu) helai celana pendek cinos warna krem, 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dan 1 (satu) helai kain sarung kotak-kotak dengan kombinasi warna coklat, hijau dan oren merek Wadimor, oleh karena merupakan pakaian yang dipakai oleh Korban Susanto pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana untuk menghindari trauma bagi keluarga Korban Susanto, maka barang-barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Jumardi Pgl. Jumar Bin Sukardi** tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan untuk menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang untuk menjalani rehabilitasi mental/kejiwaan selama 6 (enam) bulan dengan biaya negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan gagang tersebut dari kayu dengan panjang ± 75 cm (tujuh puluh lima centimeter);
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah dan hitam yang telah robek;
 - 1 (satu) helai celana pendek cinos warna krem;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
 - 1 (satu) helai kain sarung kotak-kotak dengan kombinasi warna coklat, hijau dan oren merek Wadimor;

Dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, oleh kami, Silvy Terry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., Syah Putra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Martina Gracia, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Silvy Terry, S.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Winda Arifa, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37